

Per Dekret nach Albanien; Die italienische Regierung erklärt 19 Staaten zu sicheren Herkunftsländern. Damit können Flüchtlinge aus diesen Staaten in Camps nach

Per Dekret nach Albanien; Die italienische Regierung erklärt 19 Staaten zu sicheren Herkunftsländern. Damit können Flüchtlinge aus diesen Staaten in Camps nach Albanien verlegt werden

taz, die tageszeitung

Mittwoch 23. Oktober 2024

Copyright 2024 taz Verlags und Vertriebs GmbH All Rights Reserved



Section: AKTUELLES; S. 2

Length: 742 words

Byline: Michael Braun

Highlight: Die italienische Regierung erklärt 19 Staaten zu sicheren Herkunftsländern. Damit können Flüchtlinge aus diesen Staaten in Camps nach Albanien verlegt werden

Body

Aus Rom Michael Braun

Italiens Rechtsregierung unter Giorgia Meloni will mit einem Gesetzesdekret den Weiterbetrieb der gerade erst eröffneten Flüchtlingslager in Albanien ermöglichen. Damit will sie den am Freitag von einem Gericht in Rom verfügten Stopp der Unterbringung von Flüchtlingen in den neuen Camps ausbremsen.

Nicht einmal eine halbe Stunde brauchte das Kabinett am Montagabend zur Verabschiedung des Dekrets. Es hat nur einen Artikel und der besteht aus der Auflistung von 19 sicheren Herkunftsstaaten, unter ihnen auch mit Bangladesch und Ägypten die beiden Länder, aus denen jene zwölf Flüchtlinge stammen, die vergangene Woche an Bord eines Marineschiffs von Lampedusa nach Albanien geschafft worden waren, und die jetzt wegen eines Vetos der Justiz wieder ins süditalienische Bari gebracht wurden. Das römische Gericht hatte bei seinem Beschluss auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 4. Oktober verwiesen. Danach sind sichere Herkunftsstaaten nur solche Länder, in denen die Bürger*innen auf dem gesamten Staatsgebiet keine Verfolgung fürchten müssen und in denen zugleich alle Personengruppen – also auch zum Beispiel Angehörige der LGBTIQ+-Communitys – sicher leben können. Deshalb müsse auch den vergangene Woche nach Albanien Gebrachten eine detaillierte Einzelfallprüfung statt des dort vorgesehenen Schnellverfahrens inklusive schneller Abschiebung in die Herkunftsländer gewährt werden.

Damit aber drohte Melonis albanisches Modell zu kippen, denn es beruht ja gerade darauf, Menschen zum Beispiel aus Tunesien, Marokko oder Ghana in Italien erst gar nicht an Land zu lassen, sondern sie mit Zwischenstopp in Albanien gleich wieder in ihre Herkunftsstaaten zurückzuschaffen. Bisher war die Liste der sicheren Herkunftsstaaten auf interministerieller Ebene vom Außen- und Innenministerium erstellt worden – jetzt aber wird sie mit dem Dekret vom Montag in Gesetzesrang erhoben. Und ein Dekret sei eben eine primäre Quelle des Rechts, erklärten nach der Kabinettsitzung der Innenminister Matteo Piantedosi und der Justizminister Carlo

Per Dekret nach Albanien; Die italienische Regierung erklärt 19 Staaten zu sicheren Herkunftsländern. Damit können Flüchtlinge aus diesen Staaten in Camps nach

Nordio. Sie vertreten die Ansicht, dass damit den Richtern die Möglichkeit entzogen ist, die Albanien-Prozedur weiter zu blockieren. Und um das Dekret wasserdicht zu machen, strich die Regierung mit Kolumbien, Kamerun und Nigeria drei Länder aus der Liste, in denen die Sicherheit auf dem gesamten Staatsgebiet nicht gewährleistet ist.

Doch wenn man italienischen Ver-fas-sungs-recht-le-r*in-nen glauben darf, ist keineswegs ausgemacht, ob sich mit dem Gesetzesdekret wirklich eine Änderung ergibt: Weiterhin können Gerichte Fall für Fall entscheiden, dass die Unterbringung von Flüchtlingen in Albanien rechtswidrig ist, und sie könnten zum Beispiel auch das Verfassungsgericht anrufen.

Sollten solche Urteile gefällt werden, dann träte allerdings die Auseinandersetzung zwischen Exekutive und Justiz in die nächste Runde. Schon jetzt hatte die Regierung mit Breitseiten gegen das Gericht in Rom reagiert, hatte gegen die angeblich politisierte Justiz , gegen rote Richter und deren so der Justizminister abnormes Urteil gewettert. Die Gerichte, so die Rechtsauffassung der Regierung Meloni, hätten Gesetze anzuwenden und bitteschön nicht in Zweifel zu ziehen.

Am weitesten war der aus den Reihen der postfaschistischen Meloni-Partei Fratelli d Italia stammende Präsident des Senats, Ignazio La Russa, gegangen. Er forderte gleich eine Verfassungsänderung, um klare Grenzen zwischen den Zuständigkeiten der Politik und der Justiz zu ziehen, sprich, um den autonomen Handlungsspielraum der Judikative zu beschneiden.

Hinter dieser Offensive steht die Sorge, dass das gesamte albanische Modell kippen könnte. Es soll endlich für sichere Grenzen sorgen, wie Meloni auch jetzt wiederholte, per Abschreckung der Schleuser ebenso wie der Flüchtlinge. Rund 800 Millionen Euro werden die beiden Camps in Albanien in den nächsten fünf Jahren kosten.

Meloni selbst hatte versprochen, dort pro Jahr bis zu 36.000 Flüchtlinge durchzuschleusen, doch diese Zahl ist völlig unrealistisch. Denn nur im Mittelmeer von staatlichen Schiffen an Bord genommene alleinstehende Männer sollen dort untergebracht werden, während Frauen, Familien, Minderjährige und vulnerable Personen weiterhin nach Italien gelangen werden. Jetzt allerdings fürchtet Meloni den vollkommenen Flop des albanischen Modells und das jetzt verabschiedete Dekret soll ihn verhindern.

meinung + diskussion

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: ASYLBEWERBERHEIME (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); FLÜCHTLINGSLAGER (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSURTEILE (89%); JUSTIZMINISTERIEN (89%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (89%); POLITIK (89%); RICHTER (89%); GESETZGEBUNG (78%); GESETZGEBUNGSORGANE (78%); STAATS- UND REGIERUNGSOBERHÄUPTER (78%); STAATSPRÄSIDENTEN (78%); GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (72%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (72%); LGBTQ+ PERSONEN (67%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (54%)

Industry: WASSERFAHRZEUGE (70%)

Per Dekret nach Albanien; Die italienische Regierung erklärt 19 Staaten zu sicheren Herkunftsländern. Damit können Flüchtlinge aus diesen Staaten in Camps nach

Geographic: ROM, ITALIEN (94%); EU-MITGLIEDSTAATEN (79%); ZENTRALAFRIKA (79%); ALBANIEN (94%); ITALIEN (90%); MAROKKO (79%); TUNESIEN (79%); ÄGYPTEN (79%); GHANA (78%); KOLUMBIEN (78%); EUROPA (73%); BANGLADESCH (58%)

Load-Date: October 22, 2024

End of Document